

Nr. 270 Der Reichsminister der Justiz an mehrere Reichsminister. 12. Dezember 1938

R 3001/20685, Bl. 234–236 Schnellbrief, Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Judengesetzgebung.

Die Judengesetzgebung der letzten Zeit² hat erst einen Teil der Probleme gelöst, die sich aus dem Bestreben der vollständigen Zurückdrängung des Judentums in Verkehr und Wirtschaft ergeben. Eine Fülle von Fragen aus dem Rechtsgebiet bleibt noch zu lösen. Demgegenüber erscheint es mir bedenklich, wenn weiterhin diese Fragen von Fall zu Fall und abgesondert voneinander gesetzgeberisch behandelt werden. Mit Rücksicht auf die Zusammenhänge der Probleme untereinander und im Hinblick auf ihre große innen- und außenpolitische Bedeutung halte ich es vielmehr für erforderlich, daß die beteiligten Ressorts in einer gemeinsamen Beratung einen Überblick über den noch zu bewältigenden Rechtsstoff zu gewinnen suchen und dabei eine Lösung aus einheitlichen Gesichtspunkten vorbereiten.

Zu einer Besprechung hierüber lade ich auf

Dienstag, den 20. Dez. 1938, vorm. 10 Uhr

in mein Dienstgebäude Wilhelmstraße 65, 1. Treppe, Brauner Saal, ein und bitte, einen mit möglichst umfassenden Weisungen versehenen Vertreter zu entsenden.

Ich beabsichtige, insbesondere die nachstehend zusammengestellten Fragen zu behandeln. Ich bin jedoch gern bereit, auch Anregungen zur Erörterung verwandter Fragen zu entsprechen und bitte nur, mir solche Anregungen rechtzeitig vor der Sitzung mitzuteilen.

I. Behandlung der Juden als Gläubiger.

Es ist vereinzelt, insbesondere von Gerichtsvollziehern, in Zweifel gezogen worden, ob der Jude zur Beitreibung seiner Forderungen noch die Mitwirkung staatlicher Vollstreckungsorgane in Anspruch nehmen dürfe³. Vor allem ist die Befürchtung geäußert, daß solche Vollstreckungen bei der Bevölkerung, unter Umständen auch bei Parteistellen, Empörung erwecken könnten. Es wird also zu prüfen sein, ob man die Vollstreckung jüdischer Forderungen allgemein oder hinsichtlich bestimmter Vollstreckungsarten (z. B. Räumungsvollstreckung, Immobilienvollstreckung, Gehaltspfändung) Beschränkungen unterwerfen soll. Hierbei wird zu beachten sein, daß es sich bei Vollstreckungen regelmäßig um die Durchführung eines staatlichen Hoheitsaktes (Urteile, Vollstreckungsbefehle) handelt, ferner, daß der in der Versagung der Vollstreckungsmöglichkeit liegende Eingriff in die Vermögensrechte von Juden nicht einseitig dem Schuldner, sondern nur der Volksgemeinschaft zugute kommen darf. Auch wird die Rückwirkung zu beachten sein, die sich aus der Uneinziehbarkeit jüdischer Forderungen leicht für die deutschen Gläubiger von Juden ergeben kann.

In einem gewissen Zusammenhang zu dieser Frage steht die weitere, inwiefern es noch gestattet werden kann, daß an einem Schiedsgericht jüdische Schiedsrichter, denen gegenüber zur Zeit nur ein Ablehnungsrecht der Parteien besteht, mitwirken können, und ob es noch weiter angeht,

¹ Ausfertigungen gingen an: StdF, RMRk, BVJP, AA, RIM, RMVP, RFM, RWiM, REM. Auch in: PA, R 99296, unfol. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23495; II 3, Reg. Nr. 32291.

² S. insbes. Dok. Nrr. 113, 114, 242, 266, 268, 287.

³ Zur Weigerung einzelner Gerichtsvollzieher, Forderungen von Juden zu vollstrecken, s. R 3001/20685, Bl. 232.

daß Schiedssprüche, an denen jüdische Schiedsrichter mitgewirkt haben, von unseren staatlichen Gerichten für vollstreckbar erklärt werden oder daß staatliche Gerichte anderweitig, etwa bei Beweiserhebungen, an derartigen Schiedsverfahren mitwirken.

II. *Behandlung der Juden als Schuldner.*

Hier erhebt sich die Frage, inwieweit Vollstreckungsschutzbestimmungen noch zugunsten von Juden angewandt werden dürfen, namentlich in den Fällen, wo die Gewährung des Schutzes nicht im Ermessen des Gerichts steht, sondern, wie z. B. in den §§ 811, 850 ff ZPO⁴, gesetzlich vorge-schrieben ist.

III. *Berücksichtigung der Interessen der deutschen Gläubiger von Juden oder ihrer deutschen Bürgen oder Mitschuldner.*

Wie schon am Schluß der Bemerkungen zu I Abs. 1 angedeutet wurde, können alle zu Ungunsten von Juden getroffenen wirtschaftlichen Maßnahmen auf ihre deutschen Gläubiger verhängnisvolle Rückwirkungen ausüben. So werden z. B. beim Einzelverkauf der zum Geschäft eines Juden gehörigen Vermögensgegenstände nicht dinglich gesicherte Gläubiger leicht leer ausgehen. Es wird zu prüfen sein, wie man dem Vorbeugen kann, insbesondere inwieweit Weisungen an die für Juden und jüdische Unternehmer eingesetzten Abwickler oder Treuhänder (VO vom 23. 11. 1938 – Reichsgesetzbl. I S. 1642 – § 3⁵ und VO vom 3. 12. 1938 – Reichsgesetzbl. I S. 1709 – § 2⁶) genügenden Schutz bieten können.

Bürgen eines Juden sowie Mitschuldner (insbesondere Wechselmitverpflichtete) können in unbillige Bedrängnis geraten, wenn ein bei Eingehung der Bürgschaft oder Mitverpflichtung noch zahlungsfähiger Jude infolge der Entwicklung der letzten Zeit zahlungsunfähig wird. Hier wird ein gerechter Schadensausgleich anzustreben sein. Es wird vor allem zu prüfen sein, ob zugunsten deutscher Gläubiger von Juden eine Gesamthaftung des noch in Deutschland befindlichen jüdischen Vermögens für Ausfälle, die die Gläubiger bei einem einzelnen zahlungsfähig gewordenen oder ausgewanderten Juden erleiden, ins Auge gefaßt werden kann.

IV. *Einzelfragen.*

a) Wiederholt ist der Wunsch geäußert, daß Juden bei öffentlichen Versteigerungen vom Bieten ferngehalten werden⁷. Es wird zu prüfen sein, unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten diesem Wunsche nähergetreten werden kann, insbesondere, ob man an eine materielle Erwerbsbeschränkung denken oder nicht vielmehr die Angelegenheit unter ordnungspolizeilichen Gesichtspunkten betrachten soll, wobei ein polizeiliches Verbot für Juden, Auktionsräume zu betreten, in Betracht käme (zu vgl. VO über das Auftreten von Juden in der Öffentlichkeit vom 28. 11. 1938 – Reichsgesetzbl. I S. 1676 –⁸).

b) Es ist ferner zu prüfen, ob den Juden, wenn sie als Kläger vor deutschen Gerichten auftreten, – ebenso wie Angehörigen fremder Staaten oder im Ausland wohnhaften Staatenlosen, – eine

⁴ § 811 ZPO führte die vor Zwangsvollstreckung geschützten unpfändbaren Sachen auf, §§ 850a–h die unpfändbaren Dienst- und Hinterbliebenenbezüge, Lohn- und Gehaltsteile sowie sonst. Einkünfte.

⁵ DVO zur VO zur Ausschaltung der Juden aus dem dt. Wirtschaftsleben. § 3 betraf die amtl. Bestellung von „Abwicklern“ für jüd. Geschäfte, die mit voller rechtl. Handlungsfreiheit gegenüber dem Eigentümer ausgestattet waren und von denen es nur hieß: „Der Abwickler hat die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden und steht unter der Aufsicht der berufenden Stelle.“ Vgl. Dok. Nr. 242 Anm. 9.

⁶ VO über den Einsatz jüdischen Vermögens; vgl. Dok. Nr. 113 Anm. 13. § 2 regelte analog die amtl. Bestellung von Treuhändern zur raschen Veräußerung jüd. Gewerbebetriebe.

⁷ Ein vom RJuM an den RWiM weitergeleitetes dahin lautendes Ersuchen des StdF hatte jener zuletzt am 5. 2. 1938 abgelehnt; s. R 3001/20865, Bl. 135.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 287 Anm. 5.

Verpflichtung zur Sicherheitslei[s]tung für die Prozeßkosten gemäß § 110 ZPO aufzuerlegen sein wird⁹.

I. V.
Sch[legelberger]

⁹ Die Besprechung wurde gemäß schriftl. Ersuchen des RIM vom 15. 12. auf den 5. 1. 1939 verschoben; s. Folgeband. Ein umfassender gesetzl. Neuregelungsbedarf wurde dort aber verneint.

Zitierhinweis

Nr. 270 Der Reichsminister der Justiz an mehrere Reichsminister. 12. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d270>